**PROMUEVO EJECUCIÓN FISCAL POR VÍA MONITORIA (ART. 570 (C.P.C.C)**

**SEÑOR JUEZ**:

**DIAZ OLAYA BETIANA, Abogada, M. P. N° 11177, CUIF N° 3327, CUIT N°27-32745676-3, email olayabetianadiaz87@gmail.com, celular 3794-880672 constituyendo domicilio Legal en calle Salta N°969 de la Ciudad de Corrientes, y denunciando el domicilio real de mi mandante en la Oficina de Procuración Fiscal, de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes, sito en la calle 25 de Mayo Nº 902 Planta Baja Ante V. Sa. Me presento y DIGO:**

I.

RECUSA SIN CAUSA: Que, por este acto hago uso a la virtud de las facultades que me confiere el art. 14 del C.P.C. y C. vengo por el presente a recusar sin expresión de causa a V.S. sin que ello implique elevar juicio sobre su capacidad intelectual, ni falta de respeto, ni agravio a la dignidad que me merece V.S, Dr. Alejandro Omar Aquino Britos.

II.

PERSONERIA.

Que, como lo acredito con copia simple de poder general que se adjunta, cuya vigencia y fidelidad declaro bajo juramento de ley, EL FISCO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES,C.U.I.T. 30-70911007-8, con domicilio real en la Calle 25 de Mayo esq. Salta 902 y constituido en Salta 969, ambos de esta capital, correo electrónico procuracionfiscal@dgrcorrientes.gov.ar, número de teléfono 0800-555-7376, me ha otorgado mandato suficiente para promover la presente acción. En tal carácter pido se me tenga.

III.

OBJETO.

Que, en el carácter invocado y siguiendo expresas instrucciones de mi mandante vengo por este acto a promover Ejecución Fiscal por vía del proceso monitorio en los términos establecidos en los arts. 570 y 571, ss. y cc. delC.P.C.C., contra **COSIMI, MIGUEL ANGEL CUIT: 23-08332735-9, CON DOMICILIO FISCAL EN CALLE BRASIL 0361, DE LA CIUDAD DE CORRIENTES CAPITAL, C.P. : 3400** tendiente a hacer efectiva la cantidad de **PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($296.216,63).** Todo ello, con más intereses, gastos

y costas.

IV.

PRUEBA, TITULOS FISCALES

Que, el crédito de mi mandante proviene de la deuda por falta de pago que surge de los originales del **TITULO DE DEUDA FISCAL N° 2024-2426** en concepto de **INGRESOS BRUTOS Y DJ MENSUAL IB LOCAL** de fecha **15 de OCTUBRE de 2024**, Todo ello, con más intereses, gastos y costas.

V.

EMBARGO PREVENTIVO.

Que, a los fines de garantizar el crédito que se ejecuta, solicita se decrete EMBARGO PREVENTIVO sobre los activos que posea la ejecutada en cuentas abiertas a su nombre. La medida deberá ser diligenciada a través del **Sistema de Oficios Judiciales (SOJ**) establecido por Acuerdo Nº 6/19, Punto 18 del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes. Dicha medida deberá alcanzar a todos los créditos, acciones, títulos públicos y privados, pagares, letras de cambio, obligaciones negociables, debentures, warrants, letras de cambio, de hipotecas u otros títulos de créditos cuotas de participación de cualquier especie, disponibilidades, fondos o valores de cualquier tipo, en moneda nacional o extranjera o en metal con valor de cambio cuya titularidad o cotitularidad corresponda al demandado, con inclusión de los depósitos o saldo en cuenta corriente, caja de ahorro, inversiones a plazo fijo; el embargo comprenderá tanto a los fondos y valores existentes a la fecha y en el futuro hasta alcanzar la suma reclamada con más la que S.Sa. presupueste provisoriamente para intereses y costas. A esos efectos y, concediendo facultades de ley pidese libren oficios a las entidades bancarias citadas a los fines de la toma de razón.

VI.

MANDAMIENTO/S, OFICIOS Y CÉDULA/S.

Que, solicito se ordene el libramiento de Cédula, a fin de notificar eficazmente la sentencia monitoria que oportunamente se dicte.

VII.

PETITORIO.

Que, por todo ello a V.S. SOLICITA:

1. Se me tenga por solicitado, Recusación sin causa.
2. Se me tenga por presentada, parte, con domicilio real denunciado y legal constituido.
3. Por promovida ejecución fiscal de estructura monitoria.
4. Oportunamente, se dicte sentencia monitoria condenando al ejecutado a abonar la suma que figura en el título de deuda fiscal descripto en el punto III de la presente, con más los intereses y costas del proceso.
5. Dictado que fuere el despacho monitorio, se libre cédula a los fines de notificar al demandado la sentencia recaída. Asimismo, para que el caso en que no se pudiere notificar la misma por no encontrarse la numeración o no estar individualizado el domicilio, se autorice a diligenciar una nueva cédula al domicilio denunciado con las facultades del art. 24 del R. O. M. y N.

PROVEER DE CONFORMIDAD, SERÁ JUSTICIA.

*Documento firmado electrónicamente por el Usuario de Fórum: DIAZ OLAYA BETIANA, CUIF 3327, MP11.177.-*

PROTOCOLO HABILITADO
DIA
15 AGO 2019
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE
PROVINCIA DE CORRIENTES



MARIA CRISTINA V. DE LOTERO
Escribana Mayor de Gobierno
Corrientes
ESCRIBANIA DE GOBIERNO
FOLIO Nº 1

Protocolo General N° 1

**PODER GENERAL: GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES DR. GUSTAVO ADOLFO VALDES A LA DRA. BETIANA DIAZ OLAYA.- ESCRITURA NUMERO VEINTICUATRO (24).-** En la Ciudad de Corrientes, Capital de la Provincia del mismo nombre, República Argentina, a los cuatro días del mes de Octubre del año dos mil diecinueve (2019) , ante mí **MARIA CRISTINA VALLEJOS GILL DE LOTERO, ESCRIBANA MAYOR DE GOBIERNO,** comparece: **Su Excelencia el Sr. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES DOCTOR GUSTAVO ADOLFO VALDES** , argentino nativo, Documento Nacional de Identidad Número 20.290.623, casado, quien asumió en el cargo que inviste por acta de toma de posesión del cargo de fecha 10.12.17 obrante en el Libro Oficial de Juramentos de Escribanía de Gobierno, al que me remito, conste, domiciliado legalmente en el Palacio de Gobierno 25 de Mayo y Salta de esta Ciudad, mayor de edad, hábil, de cuyo conocimiento é investidura, doy fe.- Y el compareciente **DICE**: Que conforme al artículo 4° de la Ley N° 6012, ley 6233 y los Decretos Nros. 870/2000 y 29/2013, dictóse el **DECRETO N° 2597 del 16/09/19** que en su original se tiene a la vista y en fotocopia certificada se agrega a la presente y transcripto en lo pertinente **DICE:** " **"Poder Ejecutivo Corrientes - DECRETO N° 2597 CORRIENTES, 16 de septiembre 2019 VISTO:** El Expediente N° 123-19-09-15624/2019 caratulado: "DIRECCION GENERAL DE RENTAS E/PROYECTO DE DECRETO DRA. DIAZ OLAYA BETINA" y **CONSIDERANDO: Que**, tramitan en estas actuaciones la designación como Procurador Fiscal de la Provincia de Corrientes, a la Dra. DIAZ OLAYA BETIANA DNI.N°32.745.676, conforme al artículo 4° de la Ley N° 6012, y los Decretos Nros. 870/2000 y 20/2013..... .....Que, el Estado Provincial debe lograr la máxima eficacia y celeridad en la percepción de la renta pública mediante los juicios de apremio..... Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 162, inciso 1,2 y 11 de la Constitución de la Provincia de Corrientes, **EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: ARTÍCULO 1°: DESÍGNASE**, Procurador Fiscal ad-honoren, a la Dra. DIAZ OLAYA BETIANA,

rab

DNI N° 32.745.676, Clase 1987, quien estará sujeto a las disposiciones del Decreto N° 870/2000, modificado por Decreto N° 29/2013. **ARTÍCULO 2°: APRUÉBASE** el Modelo de Convenio a suscribir con el profesional designado conforme al artículo 1°, el que como Anexo forma parte del presente.- **ARTÍCULO 3°: DISPONESE** que, por la Escribanía General de Gobierno, se otorgue el Poder correspondiente a los fines de la representación judicial del Fisco de la Provincia de Corrientes. **ARTÍCULO 4°: EL** presente decreto es refrendado por el Ministro de Hacienda y Finanzas. **ARTÍCULO 5°: COMUNÍQUESE,...**"- Hay dos firmas ilegibles y dos sellos que dicen: "Dr. GUSTAVO ADOLFO VALDES Gobernador de la Provincia de Corrientes" C.P. MARCELO RIVAS PIASENTINI Ministro de Hacienda y Finanzas".- Está la certificación de Despacho de la Gobernación.- **ES COPIA FIEL** del referido Decreto que en fotocopia certificada se agrega a la presente, conste.- Y el compareciente continúa diciendo que en virtud del Decreto pretranscripto confiere **PODER GENERAL PARA JUICIOS DE APREMIO** a favor de la **PROCURADORA FISCAL DOCTORA: BETIANA DIAZ OLAYA, DNI. N° 32.745.676,** para que **en nombre y representación del Fisco de la Provincia de Corrientes** intervenga en todos los **JUICIOS DE APREMIO** pendientes o futuros , de cualquier fuero o jurisdicción en que el Fisco de la Provincia de Corrientes sea parte legítima como actor, ejercitando al efecto ante los Tribunales y Juzgados Ordinarios de la Provincia de Corrientes las accciones y gestiones pertinentes, con facultad para presentar escritos, títulos y documentos de toda clase, poner y absolver posiciones, y prestar declaración de parte, intervenir en los incidentes y ejercitar los actos que ocurran durante la secuela de la litis y seguir todas las instancias a que hubiere lugar, intimar los pagos de sumas adeudadas al Estado de la Provincia de Corrientes, con más los intereses que correspondan, trabar las medidas cautelares necesarias para resguardar el cobro del crédito adeudado al Estado Provincial, retirar total o parcialmente depósitos bancarios, previa autorización de autoridad competente, recusar, declinar, o prorrogar

TOCOLO HABILITADO
A
15 AGO 2019
REGIS DE ESCRIBANOS DE
PROVINCIA DE CORRIENTES

**109 (CIENTO NUEVE)**

MARIA CRISTINA V. DE LOTERO
Escribana Mayor de Gobierno
Corrientes

ESCRIBANIA DE GOBIERNO
FOLIO Nº 2

**Protocolo General Nº 1**

jurisdicciones, producir todo género de pruebas e informaciones, interponer o renunciar recursos legales, tachar, transigir y rescindir transacciones, prestar o exigir fianzas, cauciones, arraigos y demás garantías, diligenciar exhortos, oficios, citaciones, mandamientos e intimaciones, conferir poderes especiales y revocarlos y firmar los instrumentos públicos y privados indispensables para el mejor desempeño del presente mandato, y finalmente realizar cuantos mas actos, gestiones y diligencias sean conducentes al mejor desempeño del presente apoderamiento, cuyas cláusulas son meramente enunciativas y no limitativas de otras no enunciadas.- **Podrá tambien con autorización expresa del Poder Ejecutivo Provincial,** formular allanamientos y desistimientos de juicios, otorgar quitas y esperas, transar, conciliar, rescindir contratos, someter a juicio arbitral o de amigables componedores, aceptar herencias o legados, e iniciar y proseguir juicios sucesorios (Decreto 993/1990 art. 18 in fine).- Previa lectura y ratificación, firma el compareciente, ante mi la autorizante, que doy fé.-

ante mí:

Provincia de Corrientes
Escribanía de Gobierno

MARIA CRISTINA V. DE LOTERO
Escribana Mayor de Gobierno
Corrientes

rab

MARIA CRISTINA V. DE LOTERO
Escribana Mayor de Gobierno
Corrientes

ESCRIBANIA DE GOBIERNO
FOLIO Nº 3

**CONCUERDA** fielmente con su escritura matriz que pasó por ante mí **MARIA CRISTINA VALLEJOS GILL de LOTERO, Escribana Mayor de Gobierno, por Escritura Nº 24 del 04/10/2019 del Protocolo GENERAL Nº 1** de Escribanía de Gobierno, Conste.- Para EL **BETIANA DIAZ OLAYA** expido el presente **PRIMER TESTIMONIO** que autorizo con mi firma y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento, CONSTE.-

MARIA CRISTINA V. DE LOTERO
Escribana Mayor de Gobierno
Corrientes

# TITULO DE DEUDA FISCAL

CORRIENTES
DIRECCION GENERAL DE RENTAS CORRIENTES

Asistencia al Contribuyente
Recaudación
Fiscalización
Recupero de Deuda.

Sistema de Gestión de la Calidad Certificado por IRAM Norma ISO 9001:2015
R.I. 9000-3211

**APREMIO Nº 20240000002426**

D.I. y F. DGR

FOLIO Nº 11

**Apell. y Nombre y/o Razón Social:** COSIMI, MIGUEL ANGEL

**Domicilio:** Ca:Brasil 0361 CORRIENTES CP:3400 -Corrientes

**CUIT:** 23-08332735-9 Tipo y Nro. Documento: DNI-8332735

**REFERENCIA** **ORIGINAL**

**Causa:** Reclamo por Falta de Pago

AL DEPARTAMENTO PROCURACIÓN FISCAL:

El / los Contribuyentes arriba mencionados, son DEUDORES del Impuesto de referencia por los períodos que al pie se detallan; debiendo en consecuencia y conforme con lo establecido por el Código Fiscal, disponerse el Cobro Judicial de lo adeudado.

Deuda Liquidada al: 15/10/2024

Insc. CUIT N°23083327359-0

Ingresos Brutos - DJ Mensual IB Local — Subtotal: 296,216.63

| AÑO | CUOTAS | IMPORTE | AÑO | CUOTAS | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6/ 7/ 8/ 9/ 11/ 12 | 94,182.94 | 2021 | 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 10 | 202,033.69 |

**Son Pesos:** — **Deuda Total** 296,216.63

*Doscientos Noventa y Seis Mil Doscientos Dieciseis con 63/100*

LUGAR: CORRIENTES FECHA: 15 de Octubre de 2024 Se adjunta planilla de liquidación.

V°B° EJECÚTESE

Dr. Gómez Luis Aníbal
Subdirector Jurídico y
de Procuración Fiscal
Dirección General de Rentas

DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DIRECCION GENERAL
CORRIENTES

Cr. Fabián Boleas
Consejero Principal
s/c Dirección General
Dirección General de Rentas - Ctes.

Escaneado con CamScanner

CORRIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS CORRIENTES

Asistencia al Contribuyente
Recaudación
Fiscalización
Recupero de Deuda.

Sistema de Gestión de la Calidad Certificado por IRAM Norma ISO 9001:2015

R.I. 9000-3211

# DETALLE DE LIQUIDACIÓN

## APREMIO Nº 20240000002426

D.I. y F. DGR

PROCURACIÓN FISCAL - DGR - CORRIENTES
FOLIO Nº 12

**Apell y Nombre y/o Razón Social:** COSIMI, MIGUEL ANGEL
**Domicilio:** Ca:Brasil 0361 CORRIENTES CP:3400 -Corrientes
**CUIT:** 23-08332735-9 **Tipo y Nro. Documento:** DNI-8332735

**REFERENCIA**

**ORIGINAL**

**Causa:** Reclamo por Falta de Pago

**Insc. CUIT Nº23083327359-0**

Ingresos Brutos - DJ Mensual IB Local

| AÑO | CUOTA | FECHA VTO. | DEUDA HISTORICA | IMPORTE ACTUALIZADO |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6 | 22/07/2020 | 436.55 | 1,509.34 |
| 2020 | 7 | 20/08/2020 | 759.90 | 2,598.31 |
| 2020 | 8 | 21/09/2020 | 5,329.62 | 17,999.19 |
| 2020 | 9 | 21/10/2020 | 5,297.29 | 17,681.01 |
| 2020 | 11 | 21/12/2020 | 3,030.67 | 9,872.49 |
| 2020 | 12 | 19/01/2021 | 13,829.51 | 44,522.60 |
| 2021 | 1 | 22/02/2021 | 17,449.61 | 55,396.90 |
| 2021 | 2 | 18/03/2021 | 9,609.36 | 30,203.34 |
| 2021 | 3 | 20/04/2021 | 2,811.00 | 8,713.31 |
| 2021 | 4 | 18/05/2021 | 7,343.37 | 22,491.99 |
| 2021 | 5 | 18/06/2021 | 318.91 | 963.79 |
| 2021 | 6 | 21/07/2021 | 1,772.47 | 5,279.71 |
| 2021 | 7 | 23/08/2021 | 19,108.14 | 56,088.80 |
| 2021 | 8 | 21/09/2021 | 4,222.32 | 12,232.90 |
| 2021 | 10 | 23/11/2021 | 3,788.78 | 10,662.95 |
| | | Subtotal | 95,107.50 | 296,216.63 |
| | | Deuda Total | 95,107.50 | 296,216.63 |

Dr. Gómez Luis Aníbal
Subdirector Jurídico y
de Procuración Fiscal
Dirección General de Rentas

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DIRECCIÓN GENERAL
CORRIENTES

Cr. Fabián Boleas
Consejero Principal
a/c Dirección General
Dirección General de Rentas - Ctes.

Escaneado con CamScanner